

Р.М. Кочкаров

З.А. Чочуева

Методические рекомендации

по выполнению выпускных квалификационных работ

для обучающихся направления подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»,

профиль Общий

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Р.М. Кочкаров

З.А. Чочуева

Методические рекомендации

по выполнению выпускных квалификационных работ

для обучающихся направления подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»,

профиль Общий

Черкесск

2025

УДК 347.

ББК 67.404

Б 43

Рассмотрено на заседании кафедры «Уголовное право и процесс»

Протокол № ____ от «__» _____ 2025 г.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА.

Протокол № ____ от «__» _____ 2025 г.

Рецензенты: Клименко Т.М. – д. ю. н., профессор кафедры Уголовного права и процесса СКГА

Б43 Кочкаров Р.М., Чочуева З.А. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) Общий / Р.М. Кочкаров, З.А. Чочуева. – Черкесск: БИЦ СевКавГА, 2025. – 52 с.

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся составлены в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». В методических рекомендациях рассмотрен весь процесс подготовки выпускной квалификационной работы от выбора темы до защиты. Раскрываются цель и задачи, последовательность и содержание этапов данного процесса, требования к оформлению работ, права и обязанности обучающихся и научных руководителей.

УДК 347.1

ББК 67.404

© Кочкаров Р.М., 2025

© ФГБОУ ВО СКГА, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	4
1. Общие положения.....	6
2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы.....	8
3. Результаты освоения ОП ВО.....	11
4. Общие требования к выпускной квалификационной работе.....	22
5. Нормоконтроль.....	40
6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки освоения образовательной программы.....	41
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.....	46
8. Учебно-методическое обеспечение.....	56
Приложения.....	58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель методических рекомендаций – помочь выпускникам качественно выполнить выпускную квалификационную работу (далее ВКР) в соответствии с установленными требованиями и подготовить ее к защите перед государственной экзаменационной комиссией.

Методические рекомендации определяют:

- порядок выбора обучающимися темы работы и ее утверждения;
- общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, в том числе к ее содержанию и оформлению;
- последовательность подготовки ВКР;
- права и обязанности научного руководителя;
- права и обязанности обучающегося.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СевКавГА».

В процессе их создания также учитывались положения:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023);

- Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 (ред. от 02.03.2023) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644);

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132)

- Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 № 41296) и от 28.04.2016 № 502 (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2016 № 42233) «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»;

- Письма Росособрнадзора от 11.10.2012 № 02-51 «О порядке утверждения председателей аттестационных комиссий для образовательных учреждений высшего профессионального образования»;

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия», утвержденным на заседании Ученого совета Академии от 25 июня 2020 г. протокол №10.

- Порядка проведения государственного экзамена и выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, по дополнительным профессиональным и дополнительным образовательным программам в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия», утвержденным на заседании Ученого совета Академии от 29 апреля 2020 г. протокол № 08.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения программы подготовки выпускника и предоставляется в форме выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа отражает образовательный уровень выпускника, свидетельствует о наличии фундаментальной подготовки по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программе (ОП).

ВКР представляет собой теоретическое, историческое, практикоориентированное (прикладное) либо сравнительное (в области различных отраслей права и смежных дисциплин) исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, оформляется в виде текста с приложением таблиц, выдержек из нормативно-правовых актов, типовых форм и образцов документов, используемых в исследуемых правовых отношениях и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.

ВКР выполняется на основе глубокого изучения специальной литературы (монографий, учебников, учебных пособий, научных статей, периодической литературы), нормативных правовых актов, правоприменительной практики органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, архивных материалов и иных источников.

Выпускная квалификационная работа, выполняемая на завершающем этапе подготовки обучающегося, служит одним из основных средств государственной итоговой аттестации выпускников, претендующих на получение диплома о высшем образовании.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное обучающимся под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы. Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся курсовых работ, а также выполняться по материалам, собранным им лично в ходе исследований за период прохождения производственной и преддипломной практик.

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящих методических указаний.

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты являются основанием для принятия комиссией решения о выдаче диплома государственного образца.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В государственную итоговую аттестацию по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция входит выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся под руководством преподавателя письменную работу на закрепленную приказом Проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «СевКавГА» тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение соответствующей области профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к виду профессиональной деятельности. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы являются завершающим этапом освоения обучающимися ОП. В случае положительного результата защиты выпускной квалификационной работы выпускнику выдается диплом об образовании образца, установленного Министерством науки и высшего образования РФ.

Выпускник несет полную ответственность за научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. Он должен провести самостоятельный поиск и анализ научных положений и сделать авторские выводы. Такие выводы формируются на основе изучения различных источников, в том числе практических, а также логического мышления самого обучающегося.

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, умений, навыков и компетенций по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и их применение при решении конкретных научных и правовых проблем;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в различных областях правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет выявить теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач.

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО):

- выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в процессе выполнения ВКР готовится к дальнейшему углублению теоретических знаний и их систематизации, к развитию прикладных умений и практических навыков, к овладению методикой исследования при решении профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.

В связи с этим выпускная квалификационная работа направлена на раскрытие широкого спектра общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, полученных в ходе всего обучения по соответствующей образовательной программе направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Основными задачами ВКР являются:

- проверка уровня усвоения обучающимися учебного и практического материала по дисциплинам ОП;
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний обучающихся при выполнении комплексных заданий с элементами научных исследований;
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных категорий, явлений и проблем по теме ВКР;
- развитие навыков разработки и представления нормативно-правовой документации;
- развитие умений автора:
 - концентрироваться на определенном виде деятельности;
 - работать с литературой, а именно:
 - находить необходимые источники информации;
 - перерабатывать информацию, вычлняя главное;
 - анализировать и систематизировать результаты информационного поиска;
 - понимать и использовать идеи и мысли, изложенные в информационных источниках;
 - выявлять сущность поставленной перед ним проблемы;
 - применять полученные в ходе обучения знания для решения поставленных задач.

Выпускник, претендующий на получение диплома об образовании по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен хорошо излагать свои мысли, аргументировать предложения, правильно пользоваться специальной правовой терминологией.

Написание ВКР имеет большое значение для углубления навыков исследовательской и аналитической работы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

Защита выпускной квалификационной работы должна показать наличие у обучающегося компетенций, сформированных в ходе освоения образовательной программы высшего образования.

В Таблице 1 представлены формируемые компетенции.

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1	Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-2	Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3	Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-4	Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-5	Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
ОПК-6	Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов
ОПК-7	Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения
ОПК-8	Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности
ОПК-9	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции	
ПК-1	Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения
ПК-2	Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации
ПК-3	Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-4	Способен обладать техническими и когнитивными навыками

	ориентирования в современных информационных технологиях, удовлетворяя личные, образовательные и профессиональные потребности
ПК-5	Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы

Примерная тематика (*Приложение 1*), отражающая основное содержание общих и профессиональных дисциплин, определяются выпускающими кафедрами «Уголовное право и процесс», «Гражданское право и процесс», а также кафедрой «Государственные и административно-правовые дисциплины».

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом освоения программы подготовки обучающегося и предоставляется в форме выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа обучающегося, выполняемая на завершающем этапе подготовки выпускника, служит основным средством государственной итоговой аттестации выпускников, претендующих на получение диплома о соответствующем образовании.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное обучающимся под руководством научного руководителя, свидетельствующее о его умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении образовательной программы. Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся курсовых работ, а также выполняться по материалам, собранным им лично в ходе исследований за период прохождения производственной и преддипломной практик.

Выпускная квалификационная работа - это законченная разработка, в которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем, в которой отражаются умения обучающегося самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации.

В работе должны быть раскрыты творческий замысел автора, методика выполнения работы, представлены обзор литературных источников по исследуемой проблематике, проведен квалифицированный анализ объекта исследования, получены научные результаты, сделаны необходимые выводы и обоснованы предложения, имеющие определенную практическую значимость.

Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая

соответствует области, объектам и видам профессиональной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие научного руководителя и разрешение заведующего выпускающей кафедрой. (*Приложение 2*). Объект, предмет и содержание должны соответствовать направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и направленности (профилю) Общий образовательной программы. Для подготовки выпускной квалификационной работы Проректора по учебной работе утверждаются темы и назначаются руководители и, при необходимости, консультанты выпускной квалификационной работы (*Приложение 3*).

4.2. Руководство и консультирование

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ ежегодно утверждается заведующим выпускающей кафедрой.

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать реальные задачи права, социальной сферы, науки и практики в соответствии с направлением подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического материала. После выбора темы и ее согласования с научным руководителем обучающийся пишет заявление на имя заведующего кафедрой о её утверждении. Руководитель ВКР с даты приказа о закреплении тем ВКР оформляет и выдает обучающемуся задание и календарный план выполнения ВКР, которые разрабатываются с учетом установленных образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы в части сформированности соответствующих компетенций.

Руководитель ВКР:

- оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы выпускной квалификационной работы и разработке плана его выполнения;
- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования;
- своевременно выдает обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- обеспечивает методическими указаниями по выполнению ВКР;
- оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
- рекомендует обучающемуся необходимую литературу по теме выпускной квалификационной работы;
- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком;
- систематически контролирует ход работы обучающегося и информирует кафедру о состоянии дел;
- поэтапно контролирует выполнение обучающимся ВКР;

- контролирует самостоятельное выполнение задания обучающимся;
- контролирует соблюдение обучающимся сроков сдачи бумажного и электронного текста ВКР на выпускающую кафедру;
- участвует в проведении предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления готовности обучающегося к защите;
- дает подробный отзыв на законченную выпускную квалификационную работу.

В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель отражает:

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и практические выводы;
- степень усвоения, способность использовать знания, умения и навыки по изученным дисциплинам в работе по подготовке ВКР;
- качество представления результатов и оформления работы;
- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных профессиональных задач по видам профессиональной деятельности;
- оценку работы обучающегося в период подготовки ВКР.

В процессе работы над выпускной квалификационной работой обучающийся обязан:

- постоянно поддерживать связь с научным руководителем и докладывать ему о ходе работы;
- посещать установленные графиком консультации;
- по мере написания отдельных глав представлять их руководителю;
- исправлять и дополнять работу в соответствии с полученными замечаниями;
- в установленные сроки отчитываться о готовности работы перед руководителем, в необходимых случаях перед кафедрой.

Руководитель ВКР должен иметь ученую степень и (или) ученое звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР.

Закрепление тем выпускных квалификационных работ осуществляется в конце курса, предшествующего выпускному. Число ВКР, научное руководство, которыми может осуществлять один преподаватель определяется заведующим выпускающей кафедрой в соответствии с нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского состава. К каждому руководителю одновременно может быть прикреплено: профессору – не более 10 чел, доценту – не более 8 чел.

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет кафедра и непосредственно руководитель ВКР. Задание на ВКР утверждается заведующим кафедрой с указанием срока его выполнения (*Приложение 5*).

Руководитель ВКР оказывает обучающемуся помощь в разработке содержания темы на весь период выполнения ВКР, составлении календарного плана (*Приложение 6*) рекомендует необходимую литературу, справочные материалы и другие источники по теме, проводит систематические консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом.

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех данных ответственность несет обучающийся - автор ВКР.

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен консультант ВКР.

Все ошибки, неясности и недоработки должны быть указаны обучающемуся с необходимыми разъяснениями. После проверки выполнения обучающимся одного этапа работы руководитель визирует её и разрешает перейти к следующему этапу.

На первом этапе подготовки ВКР руководитель консультирует в выборе темы, рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы.

В ходе выполнения работы руководитель указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Качество содержания и оформления работы целиком и полностью лежат на ответственности обучающегося.

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы руководитель выступает в качестве эксперта.

4.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа представляет собой *законченную разработку актуальной проблемы* и должна обязательно включать в себя как *теоретическую часть (главу)*, где обучающийся должен продемонстрировать знания основ теории по разрабатываемой проблеме, так и *практическую часть (главу)*, в которой необходимо показать умение использовать для решения поставленных в работе задач и методов изученных ранее дисциплин. Их содержание должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. Теоретическая и практическая части ВКР должны продемонстрировать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал.

При выполнении работы обучающийся может продемонстрировать навыки работы на компьютере (например, статистическая обработка материалов, выполнение графических построений, использование прикладного программного обеспечения для решения конкретных задач, поставленных в работе).

Текст выпускной квалификационной работы выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4, шрифт «Times New Roman № 14». Основной текст и текст приложений печатается через 1,5 интервала. Сноски постраничные, шрифт «Times New Roman № 10», текст сносок (примечаний) – через 1 интервал (*Приложение 10*). Ширина полей: верхнего – 2 см, левого

– 3 см, правого – 1 см, нижнего – 2 см. Абзацы делаются с отступлением от левого края 12,5 мм.

Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе работы.

В тексте работы *запрещается* выделение *жирным шрифтом и подчеркивание* текста. Допускается выделение текста курсивом.

Одним из требований к оформлению текста является соблюдение стандартов и норм в отношении сокращений слов. В тексте все слова должны писаться полностью, исключение составляют общепринятые сокращения: словосочетания – и т. д., и т. п., и др., и пр., которые употребляются в конце предложений, и союз «то есть» (т. е.); общеизвестные сокращения названий учреждений и предприятий и т. п.

Нумерация страниц в тексте осуществляется арабскими цифрами. Она должна быть сквозной, начинаться с титульного листа и заканчиваться на последней странице, включая список используемых источников и литературы. Номер страницы *на титульном листе и содержании не проставляется*. Расстановка номеров страниц осуществляется посредством включения соответствующей функции компьютера нажатием в командной строке Microsoft Word следующих операторов: *вставка – номер страницы – внизу страницы – справа*. Размер шрифта номера страницы – 12, шрифт *Times New Roman*.

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять ориентировочно не менее 50 и не более 80 страниц текста.

Структура выпускной квалификационной работы должна быть чёткой и включать следующие основные элементы:

- титульный лист (*Приложение 4*);
- оглавление;
- введение;
- главы основной части (с выделением параграфов внутри глав);
- заключение;
- список используемых источников и литературы;
- приложения (если есть).

Во введении формулируется:

- проблема исследования;
- актуальность темы;
- степень ее разработанности, место и значение в науке и практике;
- объект и предмет исследования;
- цели и задачи исследования;
- методология и методика исследования;
- структура ВКР.

Содержание должно отражать все структурные элементы ВКР: введение, наименование всех имеющихся в работе глав, параграфов, заключение, список используемых источников и литературы и наименование приложений с указанием номеров страниц.

Первой страницей является *титульный лист*.

Титульный лист оформляется по образцу.

Введение. Объем – не менее трех страниц. Проект введения пишется до начала работы над главами ВКР. Введение должно давать достаточно полное представление об изучаемых вопросах и проблемах темы исследования. Во введении обосновывается выбор темы исследования: должно быть четко сформулировано, в чем состоит ее актуальность. Затем, формулируются цель и задачи работы, объект и предмет исследования.

Цель выпускной квалификационной работы должна вытекать из необходимости раскрытия формулировки утвержденной темы исследования, задачи – из названий глав и параграфов.

Задачи ставятся в форме перечисления:

- Исследовать...(проанализировать...)
- Выявить...(показать..., уточнить...)
- Наметить...(установить..., разработать...).

Основная часть. Основная часть состоит из глав. Каждая глава имеет свое целевое назначение и в определенной мере является базой для последующей главы.

Первая глава. Первая глава выпускной квалификационной работы представляет собой аналитический обзор теоретических аспектов.

Данный обзор может быть скомпонован по хронологическому принципу. Предполагается описание этапов исследования проблемы отечественными и зарубежными учеными. Автором работы анализируются мнения по изучаемой проблеме, принадлежащие различным научным школам, различным течениям и направлениям, изменение законодательства в исторической ретроспективе. Глава должна иметь несколько параграфов. Каждому параграфу присваивается свой номер и дается собственное название.

Вторая и третья главы. Вторая и третья главы содержат изложение практических исследований. Более подробно, чем во введении, описывают предмет и объект исследования.

Анализируются результаты исследований. Главы могут иметь несколько параграфов. Каждому подразделу присваивается свой номер и дается собственное название. Логика описания результатов должна соответствовать логике постановки задач исследования и должна подводить к достижению поставленной цели. Третья глава предполагает разработку рекомендаций, предложений, программ по изучаемой проблеме.

Каждая глава заканчивается выводами.

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.

Список используемых источников и литературы должен содержать не менее 30 наименований использованных источников, включая законодательные акты, отечественные и зарубежные публикации, с указанием фамилии автора, места и года издания, оформленных в порядке и последовательности в соответствии с существующими ГОСТами.

Список используемых источников и литературы размещается в конце работы после заключения и должен содержать не менее 40% литературных источников, выпущенных за последние 4–5 лет.

В *Приложении* помещается вспомогательный материал (проекты нормативно-правовых документов, статистические и социологические анализы и обзоры, подготовленные автором, схемы, таблицы и т.д. с целью сокращения объёма основной части выпускной квалификационной работы).

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Порядок оформления ссылок на приложения такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием *вверху справа слова «Приложение» с номером и самостоятельной (в рамках данного приложения) сквозной нумерацией*. На первой странице приложения номер страницы не ставится.

НАИМЕНОВАНИЯ ГЛАВ, ВВЕДЕНИЕ, ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ – выполняется *прописными буквами, шрифт Times New Roman, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по центру, без отступа, межстрочный интервал 1,5*.

Параграфы *нумеруются* арабскими цифрами с точкой. Слово *параграф* перед названием *не пишется*. *Переносы слов не допускаются*. Точки после названий глав и параграфов *не проставляются*.

В список используемых источников и литературы включаются все информационные источники, использованные автором (*Приложение 10*). Рекомендуется выделять следующие разделы:

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью их принятия);
- правоприменительные акты;
- учебная литература (учебники и учебные пособия);
- научная литература (статьи, монографии, авторефераты диссертаций и др.);
- интернет-источники.

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи.

При библиографическом описании книг в списке литературы необходимо соблюдать единообразие:

- а) указывать издательство или не указывать;
- б) указывать страницы или не указывать.

В сносках указание на цитируемую страницу источника – обязательно.

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердом переплете в одном экземпляре. Для графика, задания, отзыва, результата проверки на плагиат должны быть подшиты файлы.

Проверка ВКР на наличие заимствований осуществляется в целях обеспечения оригинальности и самостоятельности выполнения обучающимся выпускных квалификационных работ и предотвращения плагиата.

Проверка работ на наличие заимствований осуществляется с использованием системы автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).

Использование системы «Антиплагиат» с целью контроля объема заимствований и анализа работ на неправомерные заимствования направлено на:

- повышение качества подготовки всех видов выпускных квалификационных работ, включая научные исследования;
- соблюдение прав интеллектуальной собственности физических и юридических лиц в соответствии законодательством РФ.

Система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Система «Антиплагиат» не определяет, является ли найденный источник первоисточником, поэтому решение вопроса о том, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, остается за руководителями ВКР. Проверку выпускных квалификационных работ на наличие заимствований обеспечивают:

- кафедры Академии;
- руководители ВКР;
- обучающиеся Академии.

Порядок проверки на наличие заимствований:

- прием выпускных квалификационных работ осуществляется руководителями ВКР в сроки, установленные графиком выполнения работ и установленные локальными нормативно-правовыми актами;
- для проведения проверки работы принимаются в электронной версии, выполненные с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами Академии к выполнению выпускных квалификационных работ для целей итоговой государственной аттестации и записанные на машиночитаемый носитель информации (диск, флэш-накопитель или иное).

Электронные версии ВКР представляются для проверки на наличие заимствований в виде текстовых файлов в формате doc, docx.

Руководители ВКР несут ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от обучающихся для последующей их проверки на наличие заимствований.

Руководители ВКР осуществляют проверку на полное соответствие электронных версий ВКР обучающихся в течение трех рабочих дней со дня получения работ. Требования к уровню оригинальности выпускной квалификационной работы *не менее 60 %*.

Результаты проверки оформляются справкой-отчетом, которая при проверке в «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) выдается самой программой.

Руководители ВКР несут ответственность:

- за ненадлежащее осуществление проверки на полное соответствие электронных версий ВКР, поступивших от обучающихся;
- за нарушение порядка передачи печатных и электронных версий работ на хранение, предусмотренного Положением «О выполнении и защите выпускных квалификационных работ в федеральном государственном

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия»».

Обработку и анализ отчетов о результатах проверки выпускных квалификационных работ обучающихся на наличие заимствований, сформированных в системе «Антиплагиат», осуществляет заведующий кафедрой или лицо, отвечающие за нормоконтроль.

Выпускник должен быть ознакомлен с отчетом о результатах проверки его ВКР на наличие заимствований до проведения защиты ВКР.

При сдаче выпускной квалификационной работы на кафедру она подписывается автором. Подпись и дата проставляются на последней странице работы, т.е. после авторского текста до списка литературы и приложений.

4.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы

Выпускник в установленные сроки предоставляет на кафедру выпускную квалификационную работу. ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, не позднее, чем за 2 недели до защиты, направляется на рецензию (*выпускная квалификационная работа по направлению подготовки Юриспруденция не подлежит обязательному рецензированию*). К рецензированию, привлекаются сотрудники Академии из числа профессорско-преподавательского состава, не являющиеся сотрудниками выпускающей кафедры (*Приложение 8*), или специалисты из числа работодателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной квалификационной работы (*Приложение 9*).

Рецензирование на одного сотрудника Академии – не более 5 чел., на одного внешнего рецензента - не более 8 чел. В рецензии необходимо отметить актуальность выбранной темы, степень ее обоснованности, целесообразность постановки задач исследования, полноту их реализации, аргументацию выводов, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, дать общую оценку работы. (*Приложение 9*).

В качестве рецензентов могут привлекаться работники правоохранительных и правоприменительных органов (Прокуратура КЧР, Суды общей юрисдикции, МВД, Адвокатская палата КЧР, Нотариальная палата КЧР, ФСКН России по КЧР, ФССП по КЧР и др.), являющиеся высококвалифицированными специалистами с высшим юридическим образованием.

Рецензентами могут быть также профессора и преподаватели вуза, в котором обучается выпускник, если они не работают на выпускающей кафедре. Рецензию может дать также специалист организации, на материалах которой он выполнил свои исследования, имеющий высшее юридическое образование. Далее выпускник знакомится с её содержанием и может до защиты по отдельным замечаниям внести изменения и исправления в выпускной квалификационной работе, но об этом он должен сообщить Государственной экзаменационной комиссии в заключительном слове.

Рецензент должен изучить направленную ему выпускную квалификационную работу в установленные сроки и составить рецензию.

При составлении рецензии рецензент дает оценку следующих аспектов выпускной квалификационной работы:

- актуальность избранной темы;
- соответствие содержания работы теме и целевой установке;
- полнота и качество разработки темы;
- умение работать с информационными источниками (анализировать, систематизировать, делать научные и практические выводы);
- логичность, систематичность и грамотность изложения, умение оформлять результаты своей работы;
- практическая (и научная) значимость;
- уровень решения проблемы.

В рецензии могут содержаться замечания рецензента к содержанию или оформлению выпускной квалификационной работы.

Содержание рецензии должно удовлетворять требованиям, указанным в официальной рецензии, должна быть указана рекомендуемая оценка по четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Содержание и структура ВКР должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду работ, представленным в настоящих методических указаниях.

ВКР должна обязательно пройти *нормоконтроль*.

Научный руководитель пишет *отзыв на работу*, в котором отмечает проявленную обучающимся инициативу, основные направления исследования, степень самостоятельности разработки, практическую значимость рекомендаций и возможность их внедрения на практике (*Приложение 8*).

Рецензия (при ее наличии) и отзыв руководителя ВКР *вкладываются* в выпускную квалификационную работу.

Далее выпускная квалификационная работа, подписанная научным руководителем и обучающимся, отзывом и рецензией (при ее наличии) представляется заведующему кафедрой. Ознакомившись с этими документами, он определяет степень соответствия работы предъявляемым требованиям и принимает решение о допуске её к защите.

4.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпускная квалификационная работа, а также оформленный отзыв научного руководителя передаются обучающимся на кафедру не позднее, чем за 14 календарных дней до дня защиты выпускных квалификационных работ.

Не позднее, чем за 14 дней до защиты работы на кафедре проводится предварительная защита, на которой присутствуют преподаватели кафедры и научные руководители, результаты которой фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. По результатам предварительной защиты кафедра принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите.

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на заседании государственной экзаменационной комиссии по соответствующей специальности. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите возможно присутствие научного руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы (при наличии рецензии), а также других обучающихся, преподавателей и администрации.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, утверждённой приказом ректора ФГБОУ ВО «СевКавГА». Государственная экзаменационная комиссия состоит из председателя, членов комиссии и ответственного секретаря. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся по графику, заранее согласованному с председателем государственной экзаменационной комиссии и утвержденному директором Юридического института.

Председатель или один из членов государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв научного руководителя и доводит до сведения присутствующих содержание рецензии на выпускную квалификационную работу (при ее наличии).

Председатель государственной экзаменационной комиссии предоставляет обучающемуся слово для доклада.

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы. На доклад по выпускной квалификационной работе отводится до 10 -15 минут.

Выпускник в докладе излагает актуальность выбранной темы, цель выпускной квалификационной работы, дает характеристику исследуемого объекта, освещает результаты самостоятельно выполненного объема работ, обосновывает предложения, приводит главные выводы теоретического и практического значения, а также рекомендации по использованию исследований выпускной квалификационной работы. Доклад может сопровождаться презентацией.

Презентация повторяет структуру доклада и дает наглядное представление о проделанной работе. Презентация выполняется в редакторе PowerPoint и включает в себя 8-10 слайдов, а именно:

1 слайд: название выпускной квалификационной работы, фамилия, имя, отчество выпускника и руководителя;

2 слайд: цель, задачи, объект, предмет, метод исследования;

3 слайд: общая характеристика работы;

4, 5 слайды: основные результаты исследования объекта;

6 слайд: характеристика поставленных проблем;

7 слайд: предлагаемые решения по преодолению выявленных проблем;

8 слайд: выводы по теме выпускной квалификационной работы.

Члены государственной экзаменационной комиссии задают выпускнику вопросы, на которые он обязан давать полные ответы. Вопросы могут быть заданы не только членами государственной экзаменационной комиссии, но и другими лицами, присутствующими на защите. Количество вопросов,

задаваемых обучающемуся при защите, не ограничивается (но время, отведенное на защиту не должно, как правило, превышать 30-45 минут).

Выпускник должен ответить на замечания научного руководителя и рецензента, соглашаясь с ними и объясняя причину недоработок, указывая способы их устранения, или аргументировано опровергая их, отстаивая свою точку зрения.

После окончания защиты государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ее результаты.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты, при этом учитывается успеваемость обучающихся за время обучения.

ГЭК принимает решение о присвоении обучающимся, успешно защитившим выпускные квалификационные работы, соответствующей квалификации. После утверждения протоколов Председателем ГЭК в тот же день оглашаются результаты защиты (оценки).

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли обучающийся представить к повторной защите тот же проект с доработкой, определяемой комиссией, или же он обязан разработать новую тему, которая утверждается кафедрой.

Обучающийся, не прошедший предварительную защиту (т.е. не допущенный к защите в ГЭК) или не защитивший ВКР, может быть допущен к повторной защите не ранее, чем через 10 месяцев и не более чем через 5 лет после первого её прохождения.

Для обучающихся, не защищавших выпускные квалификационные работы по уважительной причине, подтвержденной документально, должна быть предоставлена возможность защиты ВКР без отчисления из Академии, но не позднее 6 месяцев начиная с даты, указанной на документе, предъявленном обучающимся.

Бумажный вариант и электронный вариант ВКР по акту передается на хранение в архив Академии. Срок хранения ВКР в течение 5 лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по акту.

Тексты ВКР (электронный вариант предоставляется в форматах rtf, doc, docx, txt, pdf) размещаются в электронно-библиотечной системе Академии.

5. НОРМОКОНТРОЛЬ

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и требованиям действующих государственных, международных, отраслевых стандартов и других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет нормоконтролер.

Приказом ректора (проректора по учебной работе) нормоконтролерами могут назначаться высококвалифицированные преподаватели выпускающей кафедры и других кафедр Академии, а также научные работники и специалисты

профильных учреждений, также функции нормоконтролера может выполнять заведующий выпускающей кафедрой или руководитель ВКР.

Нормоконтролер имеет право возвращать ВКР в случаях несоответствия требованиям, небрежного выполнения. В случае отсутствия замечаний к выполненной работе, ВКР подписанная обучающимся, руководителем и нормоконтролером представляется на защиту.

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Административная ответственность по законодательству субъектов РФ
2. Актуальные аспекты реализации права граждан РФ на прекращение брака
3. Актуальные проблемы гражданско-правового положения государственных корпораций
4. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования корпоративных отношений
5. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования перевозок пассажиров и багажа авиационным транспортом
6. Актуальные проблемы психологической службы в правоохранительных органах
7. Бандитизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты
8. Великий реформатор П.А. Столыпин: государственно-правовые воззрения
9. Верховный Суд в современной судебной системе РФ
10. Выявление психологических признаков серийности в ряде убийств
11. Государственная измена и шпионаж как виды преступлений, направленных против безопасности Российской Федерации
12. Гражданско-правовая охрана персональных данных
13. Гражданско-правовое регулирование газоснабжения
14. Границы допустимости государственного принуждения
15. Деловая репутация в коммерческой деятельности
16. Деятельность прокурора по осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции
17. Дифференциация оснований для роспуска коллегии присяжных заседателей и вынесения оправдательного приговора при обвинительном вердикте
18. Договор суррогатного материнства - правовая природа и содержание
19. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
20. Изменение условий трудового договора: проблемы правового регулирования
21. Институт представительства в гражданском праве Российской Федерации

22. Исполнение наказания как психологическая проблема
23. Использование закономерностей и особенностей памяти свидетелей и потерпевших в работе правоохранительных органов
24. Историко-правовой анализ развития прецедентного права в странах с англо-саксонской правовой системой
25. История и современное состояние налоговой системы РФ
26. История формирования видов доказательств на современном этапе развития общества
27. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России
28. Личность преступника: криминологическое и уголовно-правовое исследование
29. Меры защиты и ответственности в семейном праве
30. Механизм административно-правовой защиты участников дорожного движения
31. Некоторые проблемы оценки заключений эксперта по уголовному делу
32. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: сущность, порядок применения
33. Опекa и попечительство: актуальные вопросы правового регулирования
34. Основания и порядок применения условного осуждения по уголовному праву России
35. Особенности методики расследования вымогательства
36. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании убийств
37. Особенности проведения подготовительных процедур в гражданском процессе
38. Особенности управления многоквартирными жилыми домами
39. Ответственность за злоупотребления должностными полномочиями по уголовному законодательству России
40. Ответственность за побои и истязания по уголовному законодательству России
41. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном процессе России
42. Пенитенциарная система советского государства
43. Перспективы определения современных источников права в РФ: общественные и государственные
44. Понятие и виды убийств по УК РФ: спорные вопросы квалификации
45. Понятие, виды и признаки преступлений, связанных с доведением до самоубийства по российскому законодательству
46. Понятие, сущность, цели, задачи и принципы прокурорского надзора в Российской Федерации
47. Понятие, формы и виды хищения чужого имущества по российскому законодательству
48. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев: теория

и практика

49. Правовое регулирование дистанционной торговли товаром
50. Правовое регулирование имущественных прав ребенка
51. Правовой режим использования и охраны государственных природных заповедников (на примере Тебердинского заповедника)
52. Правовой режим системы обязательного социального страхования
53. Правовые последствия в виде судимости как обязательный признак уголовного наказания
54. Принуждение к даче показаний: понятие, виды, особенности квалификации (ст. 302 УК РФ)
55. Проблемы применения уголовной ответственности за экологические преступления
56. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
57. Противоречия вердикта присяжных заседателей
58. Процессуальные способы защиты ответчика против иска
59. Психологические проблемы вменяемости и невменяемости
60. Психологический анализ профессионально обусловленных деструкций личности работников правоохранительных органов
61. Психологический портрет преступника, его разработка, использование в ходе расследования преступления
62. Психология судопроизводства с участием присяжных заседателей
63. Реализация юридической доктрины в деятельности аппарата государства
64. Рецидивная преступность: понятие, детерминанты, особенности предупреждения
65. Самозащита гражданских прав
66. Свободное использование произведений в авторском праве РФ
67. Соучастие в преступлении: проблемы квалификации и законодательного применения
68. Социальная защита и социальное обслуживание: новые правовые и экономические реалии
69. Статусное право в римской классической юриспруденции
70. Судебная власть и ее соотношение с другими ветвями власти
71. Теория юридической ответственности в системе права
72. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации
73. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий
74. Уличная преступность: состояние, предупреждение, прогноз
75. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве
76. Ценные бумаги как объект предпринимательской деятельности
77. Экологическая преступность: состояние, тенденции, предупреждение
78. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития
79. Электронные денежные средства как объект гражданского правоотношения

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и успешно прошедшее государственный экзамен. Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине (на основании подтверждающего документа), также допускается к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с графиком учебного процесса по данной ОП ВО.

Процедура оценивания при проведении защит выпускных квалификационных работ:

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе оценок:

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам;
- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости (при ее наличии);
- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента.

Для оценки ВКР (бакалаврских работ) рассматриваются следующие критерии:

1. Актуальность темы, степень учета при ее выборе приоритета проблем отрасли, региона, конкретного предприятия.
2. Соответствие темы и объекта исследования степени бакалавра.
3. Самостоятельность обучающегося при принятии решений, предлагаемых в ВКР.
4. Выполнение требований по структуре ВКР, в частности по перечню обязательных разделов: введение, количество глав, заключение, список используемых источников и литературы, приложения.
5. Оформление ВКР в соответствии с требованиями ГОСТов, с использованием при оформлении компьютерной техники.
6. Умение использовать в ходе выполнения бакалаврской работы литературных источников, законодательных актов, нормативных документов.
7. Возможность использования отдельных положений ВКР в практической деятельности предприятий, организаций и т.д.
8. Степень соответствия ВКР требованиям оценивания государственной аттестационной комиссией, при этом особое внимание уделяется выполнению требований к освоению компетенций и уровню подготовки выпускника по соответствующему направлению.

Кроме того, учитываются: качество прохождения нормоконтроля, защиты ВКР (доклад), полнота ответов на дополнительные вопросы, отзыв научного руководителя, мнение каждого члена комиссии.

Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:

- актуальность темы исследования, степень учета при ее выборе приоритета проблем определенной отрасли права;
- качество выпускной квалификационной работы с позиции актуальности исследуемой темы, полноты и логичной систематизации используемой при написании информации, наличия обоснованных выводов, сделанных на основе проведенного исследования,
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
- соответствие темы и объекта исследования;
- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненной работы, а также при принятии решений, предлагаемых в ВКР;

- выполнение требований по структуре ВКР, в частности по перечню обязательных разделов: введение, количество глав, заключение, список используемых источников и литературы, заключение, приложения;
- оформление ВКР в соответствии с требованиями ГОСТов, с использованием при оформлении компьютерной техники;
- творческий подход к решению исследуемой проблемы;
- самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования;
- самостоятельная и научно-обоснованная формулировка выводов по результатам исследования;
- полнота решения поставленных в работе задач;
- новизна и практическая значимость полученных обучающимся научных результатов, их достоверность;
- научный язык и стиль;
- возможность использования отдельных положений ВКР в практической деятельности предприятий, организаций;
- степень соответствия ВКР требованиям оценивания государственной экзаменационной комиссией, при этом особое внимание уделяется выполнению требований к освоению компетенций и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
- качество доклада обучающегося, его умение в сжатой форме представить обоснованные результаты проведенного в работе исследования;
- наличие и качество презентации и/или раздаточного материала на защите, форма его представления и качество оформления;
- полнота и правильность ответов на вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии;
- оценка выполнения работы руководителем, представленная в его отзыве и т.д.

После окончания публичной защиты всех защищавшихся на данном заседании производится закрытое совещание государственной экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты защиты, и выносятся общая оценка научно-проектной работы обучающегося и защиты выпускной квалификационной работы. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы по пятибалльной системе проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку обучающегося, в которых расписываются председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день её проведения.

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, записываются вопросы, заданные выпускнику, особые мнения членов ГЭК, оценка выполнения выпускной квалификационной работы.

После защиты выпускная квалификационная работа и письменные материалы сдаются на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся в архиве Академии. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии.

Описание показателей и критериев оценивания ВКР

<i>Критерий</i>	<i>«Отлично»</i>	<i>«Хорошо»</i>	<i>«Удовлетворительно»</i>	<i>«Неудовлетворительно»</i>
<i>Показатель</i>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1. Четкость теоретической и практической частей исследования</i>	<i>Достаточная четкость обоих компонентов</i>	<i>Достаточная четкость компонента теоретического характера и недостаточная практического</i>	<i>Достаточная четкость компонентов практического характера и недостаточная четкость теоретического</i>	<i>Четкость отдельных понятий расплывчата, нет теоретических обоснований</i>
<i>2. Обоснованность решений проблемы исследования, анализ проблемы</i>	<i>Решение проблемы обосновано полностью и тщательно, анализ проблемы раскрыт в полном объеме</i>	<i>Решение проблемы обосновано, анализ проблемы недостаточен о полно раскрыт</i>	<i>Решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведения о проблеме исследования</i>	<i>Проблема не решена, так как решение проблемы не обосновано</i>
<i>3. Рекомендации по практическому использованию</i>	<i>Внедрение на уровне предприятий (организаций) региона</i>	<i>Внедрение на уровне предприятия (организации)</i>	<i>Внедрение на уровне кафедры, факультета, академии</i>	<i>Рекомендации отсутствуют</i>
<i>4. Взаимосвязь решаемых задач</i>	<i>Все части исследования взаимосвязаны и соотносены с более общей научной проблемой</i>	<i>Решение задач взаимосвязано, но недостаточно определено место решенной задачи в связи с более общей научной проблемой</i>	<i>Решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается относительная изолированность частей исследования</i>	<i>Задачи исследования не решены, имеется фрагментарная связь между отдельными задачами и частями исследования.</i>
<i>5. Уровень проведения эксперимента</i>	<i>Очень высокий: методики и уровень</i>	<i>Высокий: методики и уровень исследований</i>	<i>Средний: методики и уровень исследований не полностью соответствуют его</i>	<i>Низкий: методики и их уровень лишь частично</i>

	исследований полностью соответствуют его целям и задачам; количественное и качественное оценивание адекватно и точно; выборка репрезентативна.	в достаточной степени соответствуют его целям и задачам; оценивание не вполне точное; выборка репрезентативна.	целям и задачам; экспериментальное (модельное) исследование отсутствует; выборка репрезентативна.	соответствуют целям и задачам; экспериментальное исследование отсутствует; репрезентативность выборки вызывает сомнения.
6. Качество материальной обработки результатов	Высокое: расчеты, полученные с данными с предприятий осуществлены с применением корреляционного, дисперсионного, факторного, кластерного и др. видов анализа, используются статистические методы, позволяющие получить доказательные выводы.	Хорошее: расчеты, полученные с данными с предприятий осуществлены с применением различных видов анализа, используются статистические методы, позволяющие получить доказательные выводы.	Низкое: математическая обработка результатов упрощенная, используемые статистические критерии не адекватны целям и задачам.	Математическая обработка результатов примитивная (проценты и т.д.) или отсутствует.
7. Качество оформления работы	Очень высокое: Работа оформлена в соответствии с требованиями, или имеются не более двух незначительных отклонений от требований	Высокое: Имеются не более одного нарушения и двух незначительных отклонений от требований	Среднее: имеются не более двух нарушения требований	Низкое: Имеются грубые нарушения требований

Описание показателей и критериев оценивания защиты ВКР

Критерий	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»
Показатель				
1	2	3	4	5
<i>1.Выступление по защите выпускной квалификационной работы</i>	- проблема раскрыта глубоко и всесторонне; - показано глубокое знание учебной и научной литературы по проблеме, современной нормативно-правовой базы по исследуемой проблематике; - проведен эмпирический анализ проблемы; - выводы и предложения аргументированы; - выполненная ВКР предполагает возможность использования материалов работы законодателем, правоприменителем, научным исследователем, конкретными субъектами правоотношений; - ВКР выполнена аккуратно, без неточностей редакционного характера;	-проблема раскрыта; - показано знание базовой учебной и научной литературы, современных нормативно-правовых актов по исследуемой проблематике; - проведен эмпирический анализ проблемы; - не все выводы и предложения аргументированы; - проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы; - не все выводы сделаны и/или обоснованы. - выполненная ВКР предполагает возможность использования материалов работы законодателем и (или) правоприменителем и (или) научным исследователем и	- проблема раскрыта не полностью; - не в полной мере в работе использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; - выводы и предложения носят формальный бездоказательный характер; - выводы не сделаны и/или обоснованы; - в ВКР содержится возможность использования материалов в деятельности конкретных субъектов правоотношений; - ВКР выполнена в целом аккуратно, но имеется незначительное количество	- проблема не раскрыта; - аргументация положений работы поверхностная; - предложения по результатам работы отсутствуют; - не аккуратно выполнена ВКР; - автором ВКР неправильно распределялось сочетание умственной и физической нагрузки, что повлекло за собою нарушение установленных сроков подготовки ВКР; - в тексте ВКР имеется множество стилистические и (или) грамматические и (или) орфографических ошибок;

2. Ответы на вопросы, возникшие по поводу работы	- ответы на вопросы научного руководителя и рецензента ВКР представлены в полном объеме; - обучающийся дал исчерпывающие ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; - обучающийся продемонстрировал грамотное и	- ответы обучающегося на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента ВКР содержащиеся в отзыве и рецензии представлены в достаточном объеме; - обучающийся продемонстрировал умение грамотно и корректно вести научную	- ответы обучающегося на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента ВКР содержащиеся в отзыве и рецензии не полные; - обучающийся не смог надлежащим образом ответить на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;	- обучающийся не смог ответить на вопросы и замечания научного руководителя ВКР содержащиеся в отзыве на ВКР; - не смог ответить на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;
--	---	--	--	--

Уровень подготовки и шкала оценивания	Высокий (45 - 50 баллов)	Повышенный (35 - 44 балла)	Пороговый (25 - 34 балла)	Ниже порогового (ниже 25 баллов)
Итоговая оценка	5 (отлично)	4 (хорошо)	3 (удовлетворительно)	2 (неудовлетворительно)

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:

- работа актуальна, носит творческий характер, отличается самостоятельностью сделанных выводов и суждений, практической значимостью;
- показано глубокое знание учебной и научной литературы по теме выпускной квалификационной работы, современной нормативно-правовой базы по исследуемой проблематике;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
- в работе проведен эмпирический анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
- широко представлена библиография по теме работы;
- приложения к работе иллюстрируют ее содержание и основные результаты;

- по своему стилистическому оформлению работа соответствует всем предъявленным требованиям;

- компьютерная презентация является качественной, информативной, представленный материал хорошо структурирован; иллюстративная часть оформлена грамотно, аккуратно;

- выступление выпускника при защите, ответы на вопросы и критические замечания представлены в полном объеме.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:

- работа актуальна, написана самостоятельно;

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методическом уровне;

- теоретические положения связаны с практикой, представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;

- практические рекомендации обоснованы;

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями выпускной квалификационной работы;

- достигнута цель исследования на основе решения поставленных автором задач;

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями выпускной квалификационной работы;

- составлена оптимальная библиография по теме работы;

- по своему стилистическому оформлению работа не в полной мере соответствует всем требованиям научности;

- компьютерная презентация оформлена грамотно, однако недостаточно аккуратно; размещение и компоновка рисунков имеют единичные несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом;

- ответы выпускника на вопросы и критические замечания представлены в достаточном объеме.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:

- содержание работы не вполне раскрывает заявленную тему;

- не в полной мере достигнута цель работы, не все задачи решены;

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается теоретической глубиной и аргументированностью выводов;

- нарушена логика изложения материала;

- в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований;

- теоретические положения слабо увязаны с практикой, эмпирическими материалами, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;

- содержание приложений не освещает решения поставленных задач;

- по своему стилистическому оформлению работа не соответствует всем предъявляемым требованиям;

- иллюстративный материал оформлен неаккуратно, компьютерная презентация содержит неструктурированный текст, дублирующий доклад;

- ответы выпускника на вопросы и критические замечания не полные.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:*
- содержание работы не соответствует теме;
 - работа содержит поверхностную аргументацию основных положений;
 - предложения автора сформулированы не четко или полностью отсутствуют;
 - не определены объект и предмет исследования;
 - цель работы не достигнута;
 - в выпускной квалификационной работе использован заимствованный материал без ссылок на его авторов и источники;
 - компьютерная презентация отсутствует или оформлена небрежно, с наличием множества ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части и текста ВКР;
 - выпускник не владеет материалами работы, не может дать ответы на поставленные вопросы и замечания.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Список основной литературы

1. Братановский С. Н. Конституционное право: учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-4497-1843-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125592.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.]; под редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 с. — ISBN 978-5-238-03169-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101909.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.]; под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-238-03444-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109185.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Конституционное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.]; под редакцией В. О. Лучина [и др.]. — 10-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 687 с. — ISBN 978-5-238-03214-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/101912.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Уголовное право. Общая часть: курс лекций / составители Д. К. Амирова [и др.], под редакцией Р. С. Куликова. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 264 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108615.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6. Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении: учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова [и др.]. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. — 141 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121710.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Список дополнительной литературы

1. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция»/ К.В. Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 53 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78046.html>

2. Конституционное, гражданское и административное право [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Конституционное, гражданское и административное право» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление по профилю «Региональное и муниципальное управление» очной формы обучения/ — Электрон. текстовые данные. — М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 35 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76387.html>

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция»/. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 27 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78044.html>

СОГЛАСОВАНО:

Директор института

_____ ФИО

«__» _____ 20__ г.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ кафедры «Уголовное право и процесс» для обучающихся направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) Общий, на 20__ - 20__ учебный год.

1. Коррупция: понятие, состояние, меры противодействия.
2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по уголовному праву России.
3. Судебный прецедент как источник формирования уголовного законодательства.
4. Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийств.
5. Уголовная ответственность за разбой по Уголовному кодексу Российской Федерации и т.д.

Заведующий кафедрой _____ ФИО

Заведующему кафедрой «Уголовное
право и процесс»

_____ ФИО

Обучающийся __ курса, группы _____

направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция

направленность (профиль) Общий

« _____ »

Ф.И.О. обучающегося

Заявление

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы
« _____ » и
назначить руководителем ВКР _____.

(степень, звание, Ф.И.О.)

дата, подпись

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»**

П Р И К А З

« ____ » _____ 20__

№ ____

По составу обучающихся
Юридического института
очной формы обучения

Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нижеперечисленные темы выпускных квалификационных работ и руководителей для обучающихся 4 курса направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) Общий:

№ п/п	Ф.И.О. обучающихся	Темы выпускных квалификационных работ	Ф.И.О. руководителей уч. степень, уч. звание
1.	Атаев Арабдин Сулейманович	Противоречия вердикта присяжных заседателей	Байчорова Фатима Хатеховна к.ю.н., доцент

2. Утвердить консультанта выпускных квалификационных работ:

3. Нормоконтроль:

Проректор по УР

Г.Ю. Нагорная

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»**

Институт Юридический
Кафедра «Уголовное право и процесс»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Общий
Форма обучения очная (заочная)

Допустить к защите
Заведующий кафедрой
ФИО

(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Противоречия вердикта присяжных заседателей

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: Атаева Арабдина Сулеймановича _____
(подпись)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: _____
(должность, ученая степень, звание)

(Ф.И.О.) _____
(подпись)

НОРМОКОНТРОЛЬ: _____
(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

Черкесск, 20 ____

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Институт Юридический
Кафедра «Уголовное право и процесс»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Общий
Форма обучения очная (заочная)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой

ФИО

«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Обучающемуся Атаеву Арабдину Сулеймановичу группы Ю-221

Тема Противоречия вердикта присяжных заседателей

Утверждена приказом ректора (проректора по учебной работе) ФГБОУ ВО
«СевКавГА» от «___» _____ 20__ г. № _____

Цель исследования _____

Задачи исследования _____

Срок сдачи работы «___» _____ 20__ г.

Дата выдачи задания «___» _____ 20__ г.

Руководитель выпускной квалификационной работы _____

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Задание принял к исполнению _____

«___» _____ 20__ г. _____

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Институт Юридический

Кафедра «Уголовное право и процесс»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) Общий

Обучающийся Атаев Арабдин Сулейманович

Тема выпускной квалификационной работы Противоречия вердикта
присяжных заседателей

Руководитель ВКР Байчорова Фатима Хатоховна

к.ю.н., доцент _____

(подпись)

Календарный план _____	Сроки выполнения _____
_____	_____
—	_____
_____	—
—	_____
_____	—
—	_____
_____	—
—	_____
_____	—
—	_____
_____	—
—	_____

Срок представления на кафедру законченной работы «____» _____ 20____ г.

Дата ознакомления обучающегося с отзывом и рецензией «__» _____ 20__ г.

Руководитель ВКР «____» _____ 20____ г. _____
(подпись)

План принял к исполнению «____» _____ 20____ г. _____
(подпись)

Утверждено на заседании кафедры от «____» _____ 20__ г. протокол №____

Заведующий кафедрой ФИО _____
(подпись)

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»**

ОТЗЫВ

На выпускную квалификационную работу обучающегося Атаева Арабдина Сулеймановича

Юридического института

Направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) Общий

Научный руководитель Байчорова Ф.Х., к.ю.н., доцент
(Ф.И.О. ученая степень, учёное звание, должность)

Тема выпускной квалификационной работы Противоречия вердикта присяжных заседателей

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

1. Объем работы: количество страниц....., графическая часть листов;
2. Цель и задачи ВКР;
3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования;
4. Соответствие содержания работы заданию;
5. Основные достоинства и недостатки ВКР;
6. Степень самостоятельности и способности обучающегося к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы);
7. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (степень добросовестности, работоспособности, ответственности и т.д.);
8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала;
9. Соответствие оформления требованиям стандартов;
10. Целесообразность и возможность внедрения результатов освоения и т.д.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись руководителя)

Приложение 8

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»**

РЕЦЕНЗИЯ

На выпускную квалификационную работу обучающегося Атаева Арабдина Сулеймановича
Юридического института
Кафедры «Уголовное право и процесс»
Направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Общий
На тему Противоречия вердикта присяжных заседателей
Выполненную на кафедре «Уголовно-правовые дисциплины»
Под руководством к.ю.н., доцента Байчоровой Ф.Х.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Положительные стороны работы _____

Недостатки _____

Заключение _____

(Ф.И.О. рецензента)

(место работы и должность)

«__» _____ 20__ г.

(подпись рецензента)

Приложение 9
На фирменном бланке организации
(учреждения, предприятия)

РЕЦЕНЗИЯ

На выпускную квалификационную работу обучающегося Атаева Арабдина Сулеймановича
Юридического института
Кафедры «Уголовное право и процесс»
Направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Общий
На тему Противоречия вердикта присяжных заседателей
Выполненную на кафедре «Уголовно-правовые дисциплины»
Под руководством к.ю.н., доцента Байчоровой Ф.Х.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Положительные стороны работы _____

Недостатки _____

Заключение _____

(Ф.И.О. рецензента)

(место работы и должность)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись рецензента)

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российская Федерация: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета – 1993. – 25 дек.; 2020. – 4 июля.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25, ст. 2954,; 2022. - № 13, ст. 1952.
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 29.07.2024) // СЗ РФ. - 2015. - № 10. - Ст. 1391; 2017. - № 31 (ч. 1). - Ст. 4772.

Учебная литература

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2025. - 456 с.
2. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершённых путём обмана: учеб. пособ. Харьков, 1980. – 89 с.

Научная литература

1. Селивёрстов В.И. Общая часть нового Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги и обоснование теоретического моделирования / М.: ИД «Юриспруденция», 2024. С. 93.
2. Селивёрстов В.И. Уголовно - исполнительное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2024. С. 29–30.

Материалы правоприменительной практики

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 2. - С. 3 - 8.
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - №1. - С. 2 - 6.
3. Уголовное дело № 520236. 2020. // Государственный архив Челябинской области.

Интернет-источники

1. УФСИН России по Владимирской области. Раздел «Общественная наблюдательная комиссия». URL: <http://www.33.fsin.su/onk/obshchestvennayanablyudatelnaya-komissiya.php> (Дата обращения: 22.01.2025)

2. Философия: философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев и др. М.: Советская энциклопедия, 1983 // URL: <http://terme.ru/dictionary/> (Дата обращения: 02.01.2025)

Оформление сносок

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному документу, то сноску следует начинать словами:

Цит. по: Российская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы. М.: Норма, 2019. С. 142.

Цит. по: Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция. 2017. № 7. С. 39-41.

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без дословного цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:»

В тексте: Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что...¹

В сноске: ¹См.: Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция. 2017. № 7. С. 39.

3. При ссылке на законодательный акт в сноске необходимо указать его полное официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован:

¹ Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6611.

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать информацию о первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное наименование, официальные источники опубликования первоначальной редакции и последних изменений):

¹ Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 21 ноября 2011 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; 2011. № 48, ст. 6728.

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на их составные части (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). При оформлении ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, нужно по возможности максимально следовать требованиям, соблюдаемым при оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывать полный адрес материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала:

¹ Коптев А.В. Античное гражданское общество // История Древнего Рима [сайт]. URL: <http://www.rome.webzone.ru> (дата обращения: 04.02.2023).

² О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс]: Указание Мин-ва соц. защиты Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.02.2023).

5. Для разграничения элементов описания применяют следующую

систему условных разделительных знаков:

- косая черта (/) – перед сведениями об авторе (авторах), ответственных редакторах;
- две косые черты (//) – перед сведениями об издании, в котором помещена часть документа;
- двоеточие (:) – перед названием издательства.

Знак // (две косые черты) желательно ставить с отбивкой на 1 пункт с обеих сторон. Знаки / и // заменяют все прочие знаки, и перед ними и после них не сохраняются никакие другие знаки препинания, кроме точки как знака сокращения слова.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	8
1.1. Юридический анализ закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем	8
1.2. Общественная опасность преступной легализации имущества, полученного преступным путем	18
1.3. История становления составов преступлений, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступно полученного имущества	31
ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174, 174 ¹ УК РФ.....	42
2.1. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.174, 174 ¹ УК РФ.....	42
2.2. Вопросы квалификации и отграничения от смежных составов деяний, предусмотренных ст.174, 174 ¹ УК РФ.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	72
ПРИЛОЖЕНИЯ	78

Кочкаров Р.М.

Чочуева З.А.

**Методические рекомендации
по выполнению и защите
выпускных квалификационных работ
для обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция**

Печатается в редакции автора

Корректор Темирлиева Р.М.

Редактор Темирлиева Р.М.

Сдано в набор

Формат 60x84/16

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л.

Заказ №

Тираж _____ экз.

Оригинал-макет подготовлен в Библиотечно-издательском
центре СевКавГА
369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36